МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 06 дугаар сарын 11 № 4/28 Улаанбаатар хот

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА Л.БЯМБАСҮРЭН ТАНАА

Комисст нэр бүхий иргэдээс "...Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албанаас ажилтнуудыг коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилгад заавал хамрагдсан байх, дархлаажуулалтын 1,2 дугаар тунг тариулаагүй бол ажилд нь ирүүлэхгүй байх шаардлагыг тавьж байна" гэх гомдлыг ирүүлээд байна.

Гомдлын мөрөөр Комиссоос танайд байгууллагад 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр "Баримт, мэдээлэл хүсэх тухай" 4/653 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн. Танай 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/878 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлсэн хариу тайлбарт "... Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам"-ын 4.3. дахь хэсэг, мөн журмын хавсралт "Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны горим"-ын хязгаарлах болон тусгай горимоор зохицуулах үйл ажиллагаа, Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Түр журмыг шинэчлэн батлах тухай" 41 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам"-ын 2.1.7, 2.1.11 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн "Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" А/357 дугаар захирамжийн 4 дэх заалт, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Гамшгаас хамгаалах зам, тээврийн улсын албаны штабын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн "Вакцинд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх тухай" 03/1968 тоот албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх зорилгоор Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын гамшгаас хамгаалах түр штабын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 13 дугаар хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд дээрх шийдвэрээр "Короновируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг вакцины 2 дахь тунг хийлгээд 14 хоног өнгөрсөн болон өвчилж эдгэсэн ажилтныг эмнэлгийн байгууллагын магадалгааг үндэслэн ажлын байранд ирж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, вакцинд хамрагдаагүй шалтгаанаар ажлаас зайлсхийх, албан үүргээ цалгардуулах нөхцөл үүсгэхгүй байх, зайнаас ажиллаж байгаа ажилтнуудын үндсэн цалинг нь олгох зэрэг зохицуулалт хийн ажиллаж байгаа болно" гэжээ.

Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 10, 11, 12 дугаар зүйлд дархлаажуулах тарилгыг "Заавал хийх дархлаажуулалт", "Тархвар судлалын заалтаар хийх сэргийлэх тарилга", "Сайн дурын дархлаажуулалт" гэсэн ангилалтай байхаар хуульчилж, мөн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт "Халдварт өвчний эрсдэл ихтэй орон нутаг, улс оронд зорчих иргэн, ажил үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан тухайн ажил эрхэлж байгаа хүн холбогдох журмын дагуу дархлаажуулах бэлдмэлийг сайн дурын үндсэн дээр хийлгэж, хэрэглэж болно..." гэж заасан.

15210006

Комисст ирүүлсэн Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн ЗГ-2/418 дугаар албан бичигт “Ковид-19 халдварын эсрэг вакциныг Монгол Улсын Дархлаажуулалтын тухай хуулийн дагуу сайн дурын үндсэн дээр хийхээр зохион байгуулж, ямар төрлийн вакцин хийлгэх нь хувь хүн өөрсдийнх нь чөлөөт сонголтын дагуу хийгдэж байна. Үүнд ямар нэгэн хязгаарлалт болон хууль зөрчсөн зүйл байхгүй ...” талаар дурджээ.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс эрүүл мэндийн тодорхой шалтгаантай (жирэмсэн, архаг хууч өвчтэй зэрэг) ажилтныг коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилга хийлгэхийг шаардахгүй байх, коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилга хийлгэсэн эсэхээс шалтгаалан Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх болон бусад эрхийг зөрчихгүй байх талаар хуульд нийцүүлэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах Зөвлөмжийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүргүүлж байна.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 15 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчдад.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД